

VILLA CARLOS PAZ, 06 de octubre 2023

DICTÁMEN N° 11

REFERENCIA:

PROYECTO DE ORDENANZA

DECLARA DE INTERÉS TURÍSTICO,

El Convenio de Avenimiento Extrajudicial y Federación Sindicatos Unidos Petroleros del Estado.

Concejo de Representantes

Pta Alejandra Roldan

S_____/____D

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a los señores Concejales a fin de remitir el Dictamen N° 11, fecha 09 de octubre 2023. Proyecto de Ordenanza que declara de INTERÉS TURÍSTICO, el Convenio de Avenimiento Extrajudicial a ser suscripto entre el Municipio y el SUPE (Federación Sindicatos Unidos Petroleros Del Estado).

Ingresado el Proyecto de Ordenanza de referencia a este Consejo de Planeamiento Urbano Ambiental (CPUA) para su evaluación y dictamen a solicitud del Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz, y habiendo sido analizado el mismo por parte de la Unidad Técnica de este Consejo y debatido en la Comisión Plenaria del día 06 de octubre 2023, Acta N 432.

Una vez sometido a votación la propuesta es aprobada por la mayoría de los miembros presentes.

En la reunión Plenaria de fecha 06 de octubre 2023 estuvieron presentes los representantes de la siguientes Organizaciones: CEPIA, Colegio de Arquitectos, Asociación Inmobiliaria, Bloque por la Minoría: Cjal. Carlos Quaranta, Asesoras del DEM: Arq. Liliana Bina y Arq. Amalia Gómez.

Concejal Carlos Quaranta se abstuvo. Ausentes: Bloque por la Mayoría Concejal Raquel Merlino, Colegio Técnico Constructores, Colegio de Ingenieros y ADARSA.

Atentamente



CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Villa Carlos Paz, 26 de septiembre de 2023

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

S ____ / ____ D

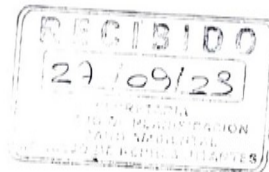
De mi mayor consideración:

Por medio de la presente, me dirijo a usted a los fines de remitir para su tratamiento y futuro dictamen del siguiente Proyecto de Ordenanza, el cual fuere ingresado al Concejo de Representantes por el D.E.M en fecha 13/06/23, cuya copia adjunto:

● **Pto.Nº266/2022-23:** P.O. Declara de "Interés Turístico y Sujeto a Concertación el Convenio de Avenimiento Extrajudicial a ser suscripto con SUPE (Federación Sindicatos Unidos Petroleros del Estado).-

Desde ya, agradeciendo su disposición.

Lic. Roldán María Alejandra
PRESIDENTA
CONCEJO DE REPRESENTANTES
DE VILLA CARLOS PAZ





Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz,

AL CONCEJO DE REPRESENTANTES:

Tengo el agrado de dirigirme a ese Cuerpo a fin de elevar para su tratamiento y eventual aprobación, un Proyecto de Ordenanza que faculta a este Departamento Ejecutivo a suscribir un Convenio de Avenimiento Extrajudicial con la Federación Sindicatos Unidos Petroleros del Estado (SUPE), propietaria del HOTEL 20 DE SETIEMBRE, este último ubicado en Avda 9 de Julio N° 325 de la Ciudad de Villa Carlos Paz, en el marco del Artículo 4.1.12.1. (PROYECTOS SUJETOS A CONCERTACIÓN FACULTATIVA) de la Ordenanza 4021.-

El proceso que hoy culmina con el presente Proyecto, nació con el proyecto del Puente Peatonal del Centenario. En virtud de este proyecto y su posterior ejecución se verificó la necesidad de realizar una reformulación vial en su cabecera Oeste.-

Esta reformulación supone el ensanche de calzada del Bvrd. Bernardo D' Elia, el ensanche de vereda Oeste del mismo y la renovación de pavimentos, a fin de dotar a la cabecera Oeste del Puente del mismo nivel constructivo que la cabecera Este. Todo ello se propicia en atención a su importancia, no sólo de conectividad peatonal, sino también turística. En este último aspecto cabe señalar que el Puente se ha convertido rápidamente en el nuevo ícono urbano de la Ciudad.

A fin de poder consolidar las mejoras viales señaladas fue necesario expropiar una franja de 342,66 (según ajuste de mensura- Artículo 2º Ordenanza 6405) de la propiedad del SUPE (Federación Sindicatos Unidos Petroleros del Estado) HOTEL 20 DE SETIEMBRE.

Luego de sancionada la Ordenanza expropiatoria N° 6405, se realizó el correspondiente plano de Mensura de expropiación y se remitió para su tasación por parte del Consejo de Tasaciones de la Provincia. Este organismo, por medio de la Resolución 10.626 de fecha 25 de Febrero 2022, estableció el monto indemnizatorio por las tres fracciones que componen el polígono expropiado, en la suma de Pesos Sesenta y Siete Millones Cuatrocientos Setenta Mil Trescientos Noventa y Ocho (\$ 67 470.398.-).-

Una vez notificado el propietario de las actuaciones tendientes a la expropiación, éste propuso avanzar en un mecanismo de Concertación, por medio del establecimiento de indicadores edilicios compensatorios de la superficie que se le resta a la



Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz

propiedad original, y que éstos guarden una relación equitativa para ambas partes.-

En este contexto y en atención a que rige el Artículo 4.1.12.1. PROYECTOS SUJETOS A CONCERTACIÓN FACULTATIVA de la Ordenanza 4021, que la propiedad afectada es un Hotel localizado en terreno de más de 2.000m² y que el lote expropiado está destinado al mejoramiento del acceso a una Obra ya emblemática para la Ciudad, se considera de interés turístico la Concertación propuesta.-

Atentamente.-



Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz

PROYECTO DE ORDENANZA

**EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA
CARLOS PAZ**

Sanciona con fuerza de

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°.- DECLARAR DE INTERÉS TURÍSTICO Y SUJETO A CONCERTACIÓN el Convenio de Avenimiento Extrajudicial a ser suscripto entre el Municipio y el SUPE (Federación Sindicatos Unidos Petroleros del Estado), según lo establecido en el Artículo 4.1.12.1 de la Ordenanza 4021.-

ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo a suscribir con el SUPE el Convenio referido en el Artículo Primero de la presente Ordenanza de acuerdo al modelo que se adjunta a la presente como Anexo I.-

ARTÍCULO 3°.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán atendidos con fondos de las Partidas N° 37.01.100.1.13.324 (Otros Servicios Técnicos y Profesionales) y N° 37.01.100.2.24.413 (Construcciones y Trabajos Públicos) del Presupuesto de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4°.- DE FORMA.-



Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz

CONVENIO DE AVENIMIENTO EXTRAJUDICIAL

Entre la **MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ**, representada por el Señor Intendente Municipal Sr. Daniel Gómez Gesteira, D.N.I. N° 23.361.239, con domicilio legal en Calle Liniers N° 50 de esta Ciudad, por una parte y en adelante LA EXPROPIANTE, y, por la otra, la **Federación Sindicatos Unidos Petroleros del Estado (SUPE)** y en adelante denominado el EXPROPIADO, representado por su Secretario General, Sr. Juan Carlos Crespi, D.N.I. N° 7.708.268, con domicilio legal En Calle Rivadavia N° 869, CABA, República Argentina, con facultades suficientes para obligar a la entidad gremial representada, CONVIENEN en celebrar el siguiente ACUERDO DE AVENIMIENTO EXTRAJUDICIAL, en los términos permitidos por la Ley Provincial de Expropiaciones N° 6394, sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: El EXPROPIADO conoce que la Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz, mediante Ordenanza N° 6405, Promulgada por Decreto N° 706/DE/2018, declaró de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción de terreno de 342,66 m2, perteneciente a lotes de mayor tamaño de su propiedad inscripta en la Matricula 1.755.609 (Depto. Punilla), designados como Lotes 1, 2 y 3 de la Manzana B, designación Catastral 37-01-012-019, ubicada sobre Avda. Bernardo D'Elia, constando demás datos, medidas, correlaciones y circunstancias en el Plano de Mensura para expropiación que forma parte integrante de la presente.-----

SEGUNDA: Los EXPROPIADOS reconocen que la Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz les ha comunicado por medio de Notificación fehaciente, obrante en los Expedientes Administrativos el importe de la INDEMNIZACION por el total de las superficies expropiadas, fijada en el mes de Febrero de 2022 por el Concejo General de Tasaciones de la Provincia de Córdoba en la suma de Pesos Sesenta y Siete Millones Cuatrocientos Setenta Mil Trescientos Noventa y Ocho, (\$ 67.470.398.-) 48.550.138), y ha sido invitado, en los términos del Art. 14 de la Ley provincial de Expropiaciones N° 6394 a suscribir acuerdo de partes a los fines del avenimiento extrajudicial correspondiente.-

TERCERA: Ambas partes, voluntariamente y de común entendimiento, acuerdan por este instrumento el AVENIMIENTO y a todos los efectos cancelatorios del pago de la indemnización al EXPROPIADO, estableciendo compensaciones que le permitan aplicar a las construcciones que se realicen en el futuro, en las parcelas de propiedad del SUPE alcanzadas por el presente Convenio, los siguientes indicadores edilicios:



Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz

1.- El FOT (Factor de Ocupación Total) será de 3, aplicado sobre la superficie de la parcela original (estimada ésta como la sumatoria de los tres lotes 1,2 y 3 de la Manzana B o sea 2.618,88m² de superficie. Esto es 7.856,64 m²-----

En el caso de proyectarse Planta Baja, en tipología de Centro Comercial con acceso público que vincule funcionalmente la Avda. 9 de Julio con la Avda. Bernardo D' Elia, se permitirá un incremento del FOT a 3.20, esto es 8.380.41 m². La diferencia en más de FOT será aplicado sólo al uso comercial en Planta Baja-----

2.- El FOS (Factor de Ocupación del Suelo) será de 0.80, aplicado sobre la superficie de la parcela original (estimada esta como la sumatoria de los tres lotes 1, 2 y 3 de la Manzana B o sea 2.618,88m² de superficie. Esto es 2.095,10 m².-----

3.- Altura de la construcción: Planta baja más 3 Plantas: 13 metros de altura más 4 metros de una Planta de Uso Común. Esta Planta en más sobre la Planta Baja y las tres Plantas, computadas en el FOT, podrá ser ocupada en un 100% de la superficie de piso, en caso de ser el destino de la edificación Hotelaria y en un 50% para otros usos. Total de altura máxima será de 17 metros.-----

En el caso de proyectarse Planta Baja en tipología de Centro Comercial que vincule funcionalmente la Avda. 9 de Julio con la Avda. Bernardo D' Elia, se permitirá un incremento de la altura de 2 metros, aplicado exclusivamente a la Planta Baja y uso comercial. En este caso la altura máxima de la construcción será de 19 metros.-----

4.- No se computarán en el FOT las superficies destinadas a cocheras y Planta destinada a Salón de Usos Múltiples.-----

5.- Retiros de la construcción a las medianeras: Sin retiro.-----

6.- No será de aplicación el perfil de escalonamiento indicado en Ordenanza 4021.-----

CUARTA: EL EXPROPIANTE se compromete a realizar a su cargo el corrimiento y nueva habilitación de los medidores y/o acometidas de todos los servicios de infraestructura (agua, electricidad, gas y cloacas) a la nueva Línea de Edificación de la propiedad del SUPE sobre Avda. Bernardo D' Elia, dejando a los mismos aptos para su puesta en servicio hacia el interior de la propiedad. -----

QUINTA: EL EXPROPIADO se hará cargo de las extensiones de todas las infraestructuras de servicio dentro de su propiedad, como así también la realización de planos y toda acción ante los Organismos competentes que se originen con motivo de nuevas construcciones o habilitación de las existentes.-----



Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz

SEXTA: EL MUNICIPIO se hará cargo de todos los gastos y responsabilidades emergentes de la construcción de vallados de construcción en la nueva Línea de edificación, realización de veredas y pavimentos, forestación y toda Obra que sea menester dentro del polígono obrante en Plano de Mensura para Expropiación, que cuenta con Visación Definitiva ante el Municipio de Villa Carlos Paz con fecha 11/12/2019, y que forma parte del presente como ANEXO A.

SEPTIMA: EL MUNICIPIO se hará cargo de la realización de los planos de Mensura y Unión de las tres parcelas designadas como Resto Lotes 1,2 y 3 de la Manzana B de propiedad del SUPE, como así también su aprobación ante los Organismos competentes con intervención en el tema, comprometiéndose las autoridades del SUPE a la firma de la documentación en tiempo y forma .-----

OCTAVA: JURISDICCIÓN. Las partes constituyen domicilio legal en los mencionados ut-supra; en caso de modificación deberán comunicar tal circunstancia por medio fehaciente a la contraparte. Para todas las comunicaciones, judiciales y extrajudiciales, y efectos legales derivados de este contrato, las partes se someten libre y voluntariamente a la competencia de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba, renunciando en forma expresa a cualquier fuero de excepción que les pudiera corresponder, fijando los domicilios en los supra indicados. -----

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación de su contenido, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. En la ciudad de Villa Carlos Paz, a los

